

# **IMPUESTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES**

**MATERIAL LECTURA # 5**

Docentes: Juan C. García  
Natalia A. Oyola

# NACIMIENTO HECHO IMPONIBLE (TIEMPO)

USTED ES EL CEO DE UNA EMPRESA DE PUBLICIDAD DIGITAL. UNA EMPRESA DE CONSUMO MASIVO LO HA SELECCIONADO PARA ENCARAR SUS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS. PARA HACER FRENTE A DICHA CAMPAÑA, LA EMPRESA DE CONSUMO MASIVO LE HA OFRECIDO QUE USTED LE FACTURE EL 50% DEL VALOR DE LA CAMPAÑA DE LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS, LA CUAL LE SERÁ ABONADA A LOS 90 DÍAS DE LA FECHA DE SU EMISIÓN.

**FRENTE A SEMEJANTE PROPUESTA, CUÁL CREE  
USTED QUE SERÍA LA PRIMER PREGUNTA A  
REALIZARSE?**

NACIMIENTO DEL HECHO IMPONIBLE

# NACIMIENTO HECHO IMPONIBLE (TIEMPO)

## VENTAS DE BIENES:

Hay 3 momentos para analizar, de los 3 se considera el que ocurra primero:

- ✓ entrega del bien,
- ✓ emisión de la factura respectiva,
- ✓ acto equivalente a la emisión de la factura (cuando no exista obligación de emisión de factura),

## *ALGUNAS EXCEPCIONES*

**COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS:** cuando la fijación del precio tenga lugar con posterioridad a la entrega del producto, el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se proceda a la determinación de dicho precio.

**COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS MEDIANTE CANJE** que se reciben con anterioridad a la entrega de los productos primarios, los hechos imponibles correspondientes a ambas partes se perfeccionarán en el momento en que se produzca LA ENTREGA de los bienes.

# NACIMIENTO HECHO IMPONIBLE (TIEMPO)

## **PRESTACIONES DE SERVICIOS:**

Hay 2 momentos que analizar, de los 2 se considera el que ocurra primero:

- ✓ en el momento en que se termina la ejecución o prestación, o
- ✓ en el momento de la percepción total o parcial del precio, :

## *ALGUNAS EXCEPCIONES*

- TELECOMUNICACIONES regulados por tasas o tarifas fijadas con independencia de su efectiva prestación o de la intensidad de la misma o en función de unidades de medida preestablecidas, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o en el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior.
- PRESTACIONES FINANCIERAS en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago de su rendimiento o en el de su percepción total o parcial, el que fuere anterior.

# NACIMIENTO HECHO IMPONIBLE (TIEMPO)

- **SERVICIOS CONTINUOS:** Cuando por la modalidad de la prestación no se fije expresamente el momento de su finalización -como en el caso de los llamados "servicios continuos"-, se entenderá que la misma tiene cortes resultantes de la existencia de un período base de facturación mensual, considerándose, que EL HECHO IMPONIBLE SE PERFECCIONA A LA FINALIZACIÓN DE CADA MES CALENDARIO.
- **SEÑAS QUE CONGELAN PRECIO:** el hecho imponible se perfeccionará, respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas o anticipos se hagan efectivos; en tanto medie la efectiva existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador.

# EXENCIONES IVA (OBJETO)

**UNA EXENCIÓN ES UNA EXCLUSIÓN DE OBJETO DECIDIDA/ESTABLECIDA POR EL LEGISLADOR. ELLO SIGNIFICA QUE EL “NEGOCIO” ESTA ALCANZADO POR EL IMPUESTO (ES DECIR QUE ESTA DENTRO DE SU OBJETO) Y EL LEGISLADOR DECIDE “EXCLUIRLO”.**

ALGUNOS CASOS DE EXENCIONES A CONSIDERAR:

- Los honorarios de DIRECTOR, SÍNDICO Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA de sociedades anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones y fundaciones y de las cooperativas. Esta exención será procedente siempre que se acredite la efectiva prestación de servicios y exista una razonable relación entre el honorario y la tarea desempeñada, en la medida que la misma responda a los objetivos de la entidad y sea compatible con las prácticas y usos del mercado.

# EXENCIONES IVA (OBJETO)

ALGUNOS CASOS DE EXENCIONES A CONSIDERAR:

- El otorgamiento de concesiones,
- El acceso y/o la descarga de libros digitales.

# TASAS DE IVA

**21%**

- **ALÍCUOTA  
GENERAL**

**10,5 %**

- **HACIENDA,**
- **ACT. AGROPEC.,**
- **OBRA  
S/INMUEBLES  
(PROPIO O  
AJENO)  
DESTINADOS A  
VIVIENDA,**
- **EQUIPOS  
TECNOLÓGICOS**
- **ETC, ETC**

**27%**

- **GAS,**
  - **ENERGÍA  
ELÉCTRICA,**
  - **AGUA,**
- SERVICIOS  
PÚBLICOS**



# LOS SALDOS A FAVOR EN EL IVA

**CRÉDITOS  
FISCALES  
(COMPRAS)**

**DÉBITOS  
FISCALES  
(VENTAS)**

**PAGOS A  
CUENTA**

**RETENCIONES**

**PERCEPCIONES**

**SALDO A FAVOR  
TÉCNICO**

- Es cuando en un mismo mes, el Crédito Fiscal es mayor al Débito Fiscal

**PUEDEN  
EXISTIR  
AMBOS  
SALDOS  
A FAVOR**

**SE TRASLADAN  
AL MES SIGU.**

**SALDO A FAVOR DE  
LIBRE DISPONIBILIDAD**

- Es cuando en un mismo mes, los pagos a cuenta resultan mayores a la diferencia entre el DF y CF

# **LAS CONCESIONES PRIVADAS**

**LA LEY TODO LO QUE INDICA  
COMO EXENCIÓN ES: EL  
OTORGAMIENTO DE  
CONCESIONES**

**LAS CONCESIONES PUEDEN  
SER PÚBLICAS O PRIVADAS?**



Nuevamente el Decreto reglamentario va más allá de lo indicado por la Ley y establece que:

**La exención en materia de CONCESIONES solo comprende a las CONCESIONES PÚBLICAS, otorgadas por el Estado Nacional, las Provincias, los Municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**

# LAS CONCESIONES PRIVADAS



EL GOBIERNO OTORGA A  
METROVIAS CONCESIÓN PARA  
EXPLOTACIÓN SERVICIOS DE  
TRANSPORTE SUBTERRÁNEO

**NO IVA**



*Metrovías*

METROVÍAS LE CONCESIONA A  
UNA EMPRESA PARTE DEL ESPACIO  
DE UNA ESTACIÓN DE SUBTE, PARA  
QUE PONGA UN LOCAL DE VENTA

**IVA?**



**MOSTAZA**

OPINIÓN DEL FISCO ARGENTINO: CUANDO UN ESTADO  
(NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL, OTORGA UNA  
CONCESIÓN, LA MISMA NO ESTA GRAVADA CON IVA  
(CONCESIÓN PÚBLICA)

OPINIÓN DEL FISCO ARGENTINO: CUANDO UN PRIVADO  
OTORGA UNA CONCESIÓN, LA MISMA ESTA GRAVADA  
CON IVA (CONCESIÓN PRIVADA)

## QUÉ DICE LA LEY DE IVA?

EL OTORGAMIENTO DE **CONCESIONES** ESTA EXENTO DE IVA (LA  
LEY NO DISTINGUE ENTRE PÚBLICAS O PRIVADAS)

# TRATAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

UN EXPORTADOR DE BIENES O SERVICIOS PUEDE EXPORTAR UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE SUS VENTAS O NO. SI EXPORTARA UNA PARTE SIGNIFICABA TENDRÍA:

- CRÉDITOS FISCALES,
- MUY POCO DÉBITO FISCAL

EN CONSECUENCIA ACUMULARÍA CRÉDITOS FISCALES

**Y ENTONCES QUÉ PODRÍA  
HACER?**

# TRATAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES

ESTE TRATAMIENTO APLICA TANTO PARA BIENES COMO PARA SERVICIOS

**CRÉDITOS FISCALES** por  
compra de Bienes y  
servicios

**EXPORTADOR**

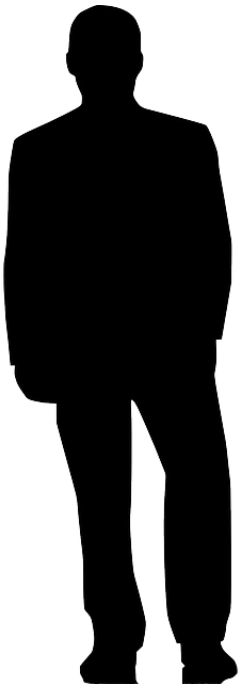
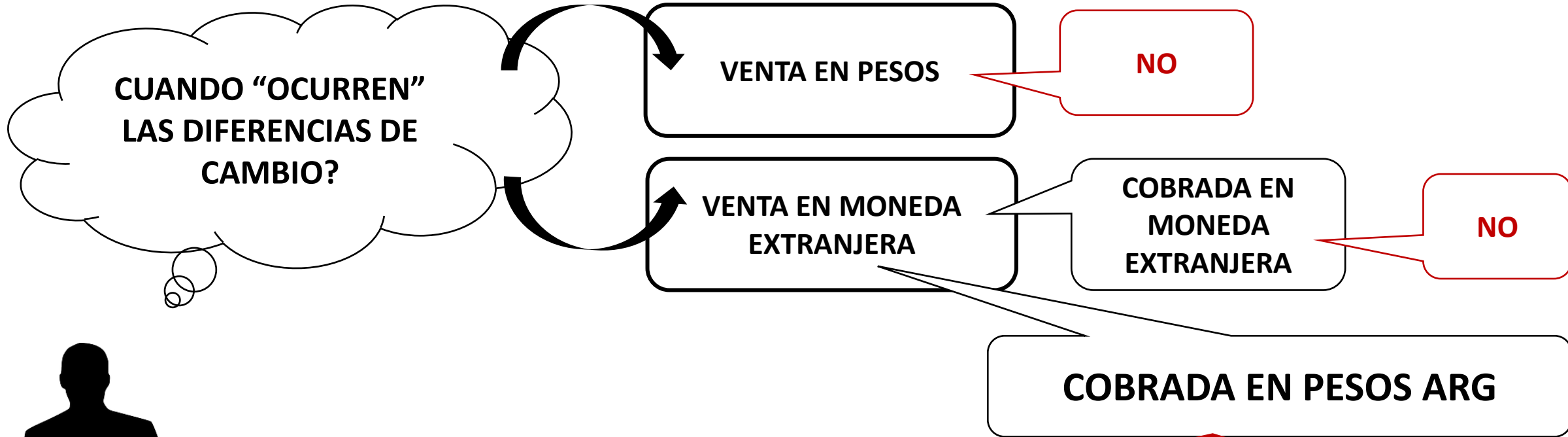
**OPCIONES  
DE VENTA**

- VENTA MERCADO LOCAL  
GENERA DF Y PUEDE  
COMPUTARSE CF DE LAS  
COMPRAS relacionadas con  
Exportaciones (Art. 43 Ley IVA)
- EXPORTACIONES  
EXENTAS (ART. 8 LEY IVA)  
EN ESTE CASO, EL CF DE  
LAS COMPRAS SE LE VA  
ACUMULANDO MES A  
MES, GENERANDO  
SALDO A FAVOR QUE  
NUNCA VA A UTILIZAR

**QUÉ PASA  
ENTONCES CON  
EL CF QUE  
PAGÓ Y QUE NO  
ESTA PUDIENDO  
UTILIZAR?**

Puede solicitar que el Fisco le i)  
acredite, ii) devuelva, o iii) compense el  
crédito Fiscal vinculado con operaciones  
de Exportación (Art. 43 Ley IVA)

# LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL IVA



## ACÁ ES DONDE TENEMOS EL PROBLEMA, VEAMOS:

- Tipo de Cambio al momento de la venta: \$ 95 x dólar – Valor Venta USD 100 = \$ 9.500 más IVA
- Tipo de Cambio al momento del cobro: \$ 100 x dólar – Valor cobrado \$ 10.000 - \$ 500 más que lo facturado.
- Sobre los \$ 500 de diferencia de cambio (\$ 10.000 - \$ 9.500) la Compañía no emitió factura, ni generó Débito Fiscal.
- Las Diferencias de cambio estan gravadas con IVA por teoría de la UNICIDAD

# LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL IVA

## CASO # 1

### FACTURA EN USD Y COBRA EN USD

#### MONTO DE LA FACTURA EMITIDA

|                |          |
|----------------|----------|
| NETO GRAVADO   | 1.000,00 |
| IVA            | 210,00   |
| TOTAL A COBRAR | 1.210,00 |

#### MONTO DE LA FACTURA COBRADA

|                |          |
|----------------|----------|
| RECIBO EMITIDO | 1.210,00 |
|----------------|----------|

**NO HAY DIFERENCIA DE CAMBIO**

## CASO # 2

### FACTURA EN USD Y COBRA EN PESOS

|                             |          |            |
|-----------------------------|----------|------------|
|                             |          | T°C° \$ 98 |
| MONTO DE LA FACTURA EMITIDA | USD      | PESOS      |
| NETO GRAVADO                | 1.000,00 | 98.000,00  |
| IVA                         | 210,00   | 20.580,00  |
| TOTAL A COBRAR              | 1.210,00 | 118.580,00 |

#### MONTO DE LA FACTURA COBRADA

|                |          |             |
|----------------|----------|-------------|
|                |          | T°C° \$ 105 |
| RECIBO EMITIDO | 1.210,00 | 127.050,00  |

#### CUÁL ES LA DIFERENCIA DE CAMBIO?

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| MONTO FACTURADO               | 118.580,00 |
| MONTO COBRADO                 | 127.050,00 |
| DIFERENCIA DE CAMBIO          | 8.470,00   |
| IVA S/LA DIFERENCIA DE CAMBIO | 1.778,70   |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| CUANTO COBRO EL VENDEDOR?            | 127.050,00  |
| IVA AL MOMENTO DE FACTURAR           | - 20.580,00 |
| IVA AL MOMENTO DEL COBRO             | - 1.778,70  |
| NETO QUE COBRO                       | 104.691,30  |
| CUANTO DÓLARES SON (T° C° \$ 105)    | 997,06      |
| CUANTOS DÓLARES DEBIÓ HABER COBRADO? | 1.000,00    |
| DÓLARES QUE SE LE QUEDÓ EL FISCO     | 2,94        |

# LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL IVA

## CASO # 2

FACTURA EN USD Y COBRA EN PESOS

CÓMO DEBERÍAN DE TRATARSE LAS DIF DE CBIO?

| MONTO DE LA FACTURA EMITIDA | USD      | T.C. \$ 98 |
|-----------------------------|----------|------------|
|                             |          | PESOS      |
| NETO GRAVADO                | 1.000,00 | 98.000,00  |
| IVA                         | 210,00   | 20.580,00  |
| TOTAL A COBRAR              | 1.210,00 | 118.580,00 |

| MONTO DE LA FACTURA COBRADA |          | T.C. \$ 105 |
|-----------------------------|----------|-------------|
|                             |          | PESOS       |
| NETO GRAVADO                | 1.000,00 | 105.000,00  |
| IVA                         | 210,00   | 22.050,00   |
|                             |          | 127.050,00  |

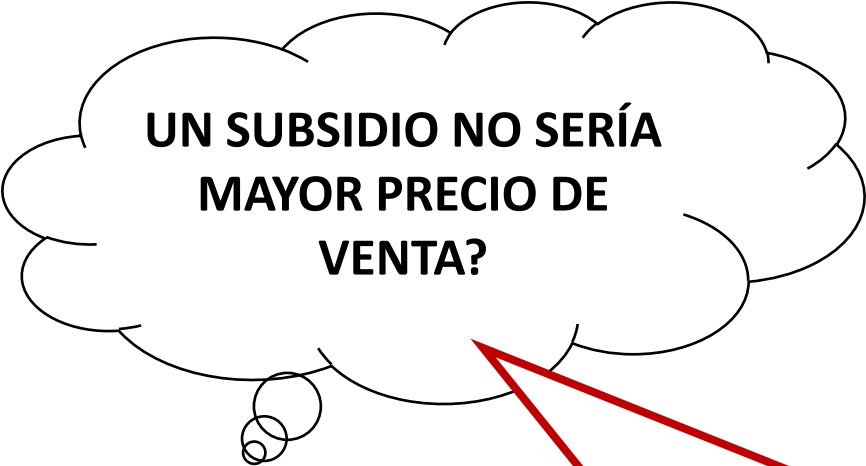
CUANTO ES EL MONTO DE IVA A INGRESAR X LA DIF DE CAMBIO?

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| IVA FACTURADO                             | 20.580,00 |
| IVA COBRADO                               | 22.050,00 |
| DIFERENCIA DE IVA A INGRESAR X DIF CAMBIO | 1.470,00  |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| CUANTO COBRO EL VENDEDOR?            | 127.050,00  |
| IVA AL MOMENTO DE FACTURAR           | - 20.580,00 |
| IVA AL MOMENTO DEL COBRO             | - 1.470,00  |
| NETO QUE COBRO                       | 105.000,00  |
| CUANTO DÓLARES SON (T.C. \$ 105)     | 1.000,00    |
| CUANTOS DÓLARES DEBIÓ HABER COBRADO? | 1.000,00    |
| DÓLARES QUE SE LE QUEDÓ EL FISCO     | -           |

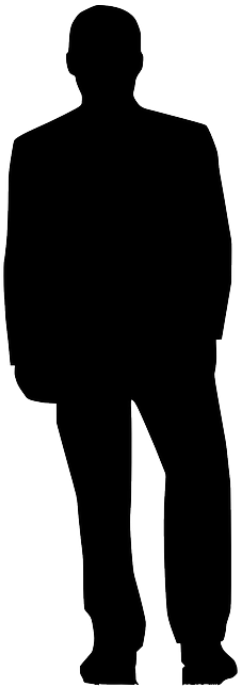


# LOS SUBSIDIOS EN EL IVA



UN SUBSIDIO NO SERÍA  
MAYOR PRECIO DE  
VENTA?

- UN SUBSIDIO LO OTORGA EL ESTADO PARA “COMPENSAR” PRECIO. SI NO TUVIERA SUBSIDIO EL PRECIO SE LE COBRARÍA PLENO AL USUARIO/CONSUMIDOR Y NO HABRÍA DUDAS EN EL IVA.
- SI TOMARA EN CUENTA LO MENCIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR Y RECIBIERA UN SUBSIDIO QUE INCLUYE IVA, ENTONCES NO ESTARÍA RECIBIENDO MENOS SUBSIDIO?



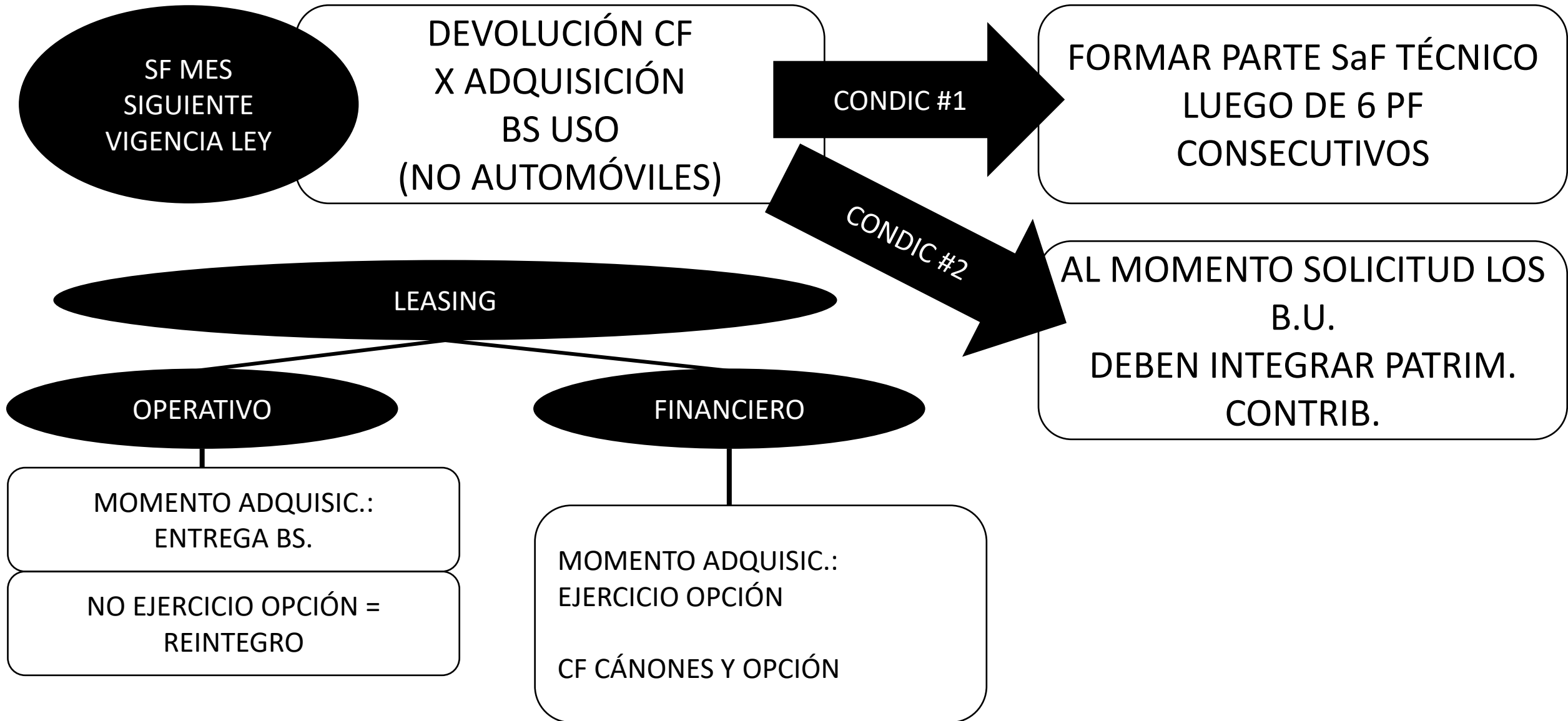
**EL FISCO TUVO QUE SALIR A OPINAR DEL TEMA -  
DICTÁMEN 35/2013 (VER CONTENIDO EN CAMPUS  
VIRTUAL ITBA)**

- **LOS SUBSIDIOS NO ESTAN GRAVADOS EN IVA**

# **SALDO A FAVOR EN IVA – ADQUISICIÓN BS USO**

**CÓMO RESOLVIÓ LA REFORMA  
TRIBUTARIA DE 2017 LA INMOVILIZACIÓN  
DE CAPITAL QUE GENERA LA INVERSIÓN  
EN BIENES DE CAPITAL EN ARGENTINA  
(VALOR DEL BIEN DE USO –POR EJ. UNA  
PLANTA INDUSTRIAL- + IVA –SALDO A  
FAVOR TÉCNICO-)**

# SALDO A FAVOR IVA – ADQUISICIÓN BS USO



# SALDO A FAVOR IVA – ADQUISICIÓN BS USO

**EXISTENCIA 2 CONDICIONES PARA QUE LA DEVOLUCIÓN SEA DEFINITIVA**

CONDICIÓN RELACIONADA CON  
MERCADO INTERNO: LAS SUMAS  
DEVUELTAS DEBEN APLICARSE AL PAGO  
IVA

(EN OTRAS PALABRAS, NO PUEDO  
INCUMPLIR EN PAGO IVA HASTA EL MONTO  
RECIBIDO)

AMBOS REQUISITOS  
DEBEN CUMPLIRSE  
DURANTE LOS SIGUIENTES  
60 PF AL DE LA  
DEVOLUCIÓN

CONDICIÓN RELACIONADA CON  
MERCADO EXTERNO: LAS SUMAS  
DEVUELTAS DEBEN APLICARSE AL PAGO  
CF EXPO

(QUE PLAZO DE PAGO DEBERÍA CUMPLIR  
CON MIS PROVEEDORES?)

**EL INCUMPLIMIENTO O EL CESE DE ACTIVIDADES, DISOLUCIÓN O REORGANIZACIÓN NO LIBRE DE IMPUESTO  
DENTRO DE LOS 60 PF:**

**OBLIGA A RESTITUCIÓN MONTOS + INTERESES  
(FORMA Y PLAZO SERÁ REGLAMENTADO)**

# SALDO A FAVOR IVA – ADQUISICIÓN BS USO

CF BS USO SE  
IMPUTARÁ CONTRA  
DF UNA VEZ  
COMPUTADOS LOS  
RESTANTES CF

Y LOS PAGOS A  
CUENTA?

| CONCEPTO  | PF 1  | PF 2 | PF 3 | PF 4 | PF 5 | PF 6 | PF 7 |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|
| DF        | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
| CF        | (40)  | (40) | (40) | (60) | (40) | (40) |      |
| RET.PERC. | (50)  | (50) | (80) | (50) | (40) | (50) |      |
| CF BU#1   | (800) | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| CF BU#2   | (200) | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| SaF Tecn  | -     | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| SaF T BU  | 940   | 880  | 820  | 780  | 720  | 660  | -    |
| SaF LD    | 50    | 100  | 180  | 230  | 270  | 320  | 360  |

# SALDO A FAVOR IVA – ADQUISICIÓN BS USO

QUE OCURRIRÍA SI  
LA NORMA  
PERMITIERA  
COMPUTO DE  
PAGOS A CUENTA  
ANTES DE CF DE BS  
DE USO?

| CONCEPTO  | PF 1  | PF 2 | PF 3 | PF 4 | PF 5 | PF 6 | PF 7 |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|
| DF        | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| CF        | (40)  | (40) | (40) | (60) | (40) | (40) | (40) |
| RET.PERC. | (50)  | (50) | (80) | (50) | (40) | (50) | (50) |
| CF BU#1   | (800) | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| CF BU#2   | (200) | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| SaF Tecn  | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| SaF LD    | -     | -    | 20   | 30   | 10   | -    | -    |
| SaF T BU  | 990   | 980  | 980  | 980  | 980  | 980  | -    |

# TEMAS QUE DEBERÍA DE MANEJAR EL ALUMNO

LOS TEMAS QUE DEBERÍAN DE HABER LLAMADO LA ATENCIÓN O PREOCUPADO AL ALUMNO EN RELACIÓN AL IVA Y LA REALIZACIÓN DE NEGOCIOS SON:

- NEGOCIOS EN LOS QUE NO ESTÁ CLARO SU TRATAMIENTO EN EL IVA (POR EJ. CESIÓN DE DERECHOS),
- SERVICIOS PRESTADOS POR SUJETOS DEL EXTERIOR (DIFERENCIA ENTRE IMPORTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EL PAÍS POR SUJETOS DEL EXTERIOR – DIFERENCIACIÓN DE SU TRATAMIENTO),
- INVERSIONES EN LAS QUE EL IVA PAGADO/INVERTIDO NO SE RECUPERA RÁPIDAMENTE Y POR ENDE SE DEVALUA POR MANTENERSE EN MONEDA LOCAL (4 ARG),
- NEGOCIOS EN LOS QUE EL IVA SE CONVIERTE EN COSTO,
- TRATAMIENTO DE CIERTOS NEGOCIOS (CONCESIONES, SERVICIOS DIGITALES, DIFERENCIAS DE CAMBIO, ETC)

**EL ALUMNO DEBE DE AGREGAR TODO OTRO TEMA QUE LE HAYA LLAMADO LA ATENCIÓN Y/O PEROCUPADO**